

Лекция 2 (12.09.25)

Иерархия нормативных правовых актов

- Конституция РФ
- Федеральные конституционные законы
- Законы РФ, федеральные законы
- Акты Президента РФ
- Акты Правительства РФ
- Акты Федеральных органов
- Международное право 0_0?

Нормы права => институт права => отрасли права

Отрасли права => частные, публичные

Действие норм права

1. ***во времени

- определяем начало действия и прекращения действия документа. Начало действия бывает трех вариантов: с даты официального опубликования (официальные источники - pravo.gov.ru, rg.ru, российская газета, парламентская газета, собрание законодательства РФ), с момента\даты указанного в самом акте по истечении определенного срока с момента официального опубликования. (10 дн - ФКЗ, ФЗ, акты, зарегистрированные в Минюсте РФ, 7 дн - акты президента РФ, правительства РФ). Прекращение действия: с даты указанной в акте, с момента вступления в силу акта, который отменяет предыдущий, обстоятельства при котором был принят акт прекратили свое существование.

2. **в пространстве**

- национальный принцип
- территориальный принцип
- киберпространство

3. **по кругу лиц**

- правосубъективность

- иностранные граждане

Обратная сила закона - действие нового закона на обстоятельства, которые возникли до принятия закона:

По общему праву закон обратной силы не имеет. Закон имеет обратную силу если новый закон смягчает или отменяет уголовное наказание. Если закон устанавливает ответственность, то для преступлений совершенных ранее действует старый закон.

Правоотношения и правоприменительные акты

Правоотношения - общественные отношения, в которых стороны на основе норм права связаны взаимными правами и обязанностями, охраняемым государством

- возникают на основе правовых норм
- имеют сознательно-волевой, двухсторонний характер
- предполагают юридическую связь между участниками, обусловленную их правами и обязанностями
- гарантируются государством и обеспечены его принудительной силой

Юридические факты - конкретные жизненные обстоятельства, с которыми право связывает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.

Юридические факты делятся на действия и события. Действия это то что зависит от воли участников, а события не зависят от воли (явление природы, или действие других участников на которые мы не можем повлиять)

деяния = действия + бездействия

У правоотношений есть три обязательных элемента:

- субъекты (физ лица, юр лица, государство)
- объекты (вещи, работы, услуги, нематериальные ценности)
- права и обязанности